

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4533/2536

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเงินทุน  
จำกัด

โจทก์

บริษัทฟิงค์นครโยธาการ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.รษฎาการ มาตรา 118

เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับว่าเป็นผู้มอบอำนาจให้ พ.ลงชื่ออาวัลแทน  
แล้วก็ไม่มีการณที่จะต้องใช้ใบมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐาน ที่จำเลยที่ 2ที่ 3 ฎีกา  
ปัญหาข้อกฎหมายว่า ใบมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนรับฟังเป็นพยานหลัก  
ฐานไม่ได้นั้น จึงไม่เป็นสาระแก่คดี

---

เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับว่าเป็นผู้มอบอำนาจให้ พ.ลงชื่ออาวัลแทน  
แล้วก็ไม่มีการณที่จะต้องใช้ใบมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐาน ที่จำเลยที่ 2ที่ 3 ฎีกา  
ปัญหาข้อกฎหมายว่า ใบมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนรับฟังเป็นพยานหลัก  
ฐานไม่ได้นั้น จึงไม่เป็นสาระแก่คดี

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เรีงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายสุพิชัย กาญจนาวีวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสุวัตร สุขเกษม

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

## แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ